

1500387-90.2020.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... e meia subia com pessoas para fins de tráfico.

Em seu interrogatório, o acusado expôs que foi condenado por tráfico em 2014; no dia anterior ao dos fatos, viraram noite usando droga na rodoviária; foram em Águas de Lindoia buscar pinos para cheirar; estava no banco da frente; pegou 5 pinos de pó e 5 porções de crack; foram os demais ocupantes do carro quem dispensaram as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500387-90.2020.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500387-90.2020.8.26.0631

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDER CARLOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

WANDER CARLOS DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Segundo consta da denúncia (fls. 189/191), no dia 31/12/2020, por volta das 9h, o acusado trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 7,7 gramas de cocaína sob forma de pó e 0,5 gramas sob forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A defesa prévia foi juntada às fls. 235/237, na qual o acusado afirma que é dependente, e não traficante. A denúncia foi recebida às fls. 238/239. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório do acusado (fls. 271/272). Em memoriais, o Ministério Público e a Defesa requereram a desclassificação da conduta para a do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006 (fls. 314/317 e 322/324).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar,

exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, a policial militar Paula Alessandra da Silva expôs que estava de serviço com colega de farda, provavelmente dia 31/12; parte da manhã, em patrulhamento pela Av. Contorno; veículo Voyage prata no contrafluxo; observaram que no interior do veículo tinham pessoas conhecidas da equipe, dos meios policiais; fizeram manobra; motorista acelerou como se quisesse fugir; acompanharem brevemente; solicitaram apoio; em um determinado ponto, antes de o veículo parar, Wander (sentado no banco de trás, do lado direito) arremessou alguns objetos pela janela e logo em seguida o carro parou; em um primeiro momento ordenaram descida; fizeram revistas em buscas de arma; apoio chegou, ao verificar o que jogou, encontram flaconetes; em revista pessoal foi encontrado com o Wander, na meia, mais flaconetes de cocaína e crack, além de dinheiro em espécie, mas não lembra quanto; alegou que é usuário; além de Wander, com camiseta preta, tinham outras duas pessoas, além do taxista; "não dava para confundir, porque deu para ver que foi o Wander quem arremessou". José Pietrafezza relatou que estava em patrulhamento com Paula pela Av. Contorno do Lago; em dado momento depararam com Voyage prata ocupado por quatro pessoas, no contrafluxo; visualizaram taxi com três pessoas conhecidas dos meios policiais; fizeram manobra, taxi tentou evadir; ligaram sirene e pediram apoio; posteriormente taxista parou, deu para notar que ocupante do lado direito dispensou algo do carro, que pareciam ser pinos de cocaína; revista parcial para buscar armas; posteriormente encontraram cocaína; fizeram vistoria minuciosa; dentro do tênis de Wander encontraram cocaína e pedras de crack, além de dinheiro; disse que drogas eram para consumo; tinham denúncia sobre veículo que volta e meia subia com pessoas para fins de tráfico.

Em seu interrogatório, o acusado expôs que foi condenado por tráfico em 2014; no dia anterior ao dos fatos, viraram noite usando droga na rodoviária; foram em Águas de Lindoia buscar pinos para cheirar; estava no banco da frente; pegou 5 pinos de pó e 5 porções de crack; foram os demais ocupantes do carro quem dispensaram as drogas; dinheiro que trazia consigo era do saldo reserva da penitenciária; não encontraram droga em Serra Negra, por isso foram para Águas de Lindoia.

Na hipótese, as drogas apreendidas (fls. 16/17) foram encontradas em posse do réu, em seguida à abordagem do veículo, sem quaisquer provas do dolo de traficância.

Ao que tudo indica, as porções realmente eram destinadas ao uso.

Anote-se que o art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006, preceitua que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, as drogas foram apreendidas em contexto incompatível com o tráfico de drogas - no interior do veículo -, em porções compatíveis com o uso, e apesar de ter sido denunciado e condenado pelo crime do art. 33, trata-se de constatação sem relação com a hipótese concreta.

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas pela acusação, que não logrou êxito em comprovar o dolo de traficância, já que as únicas provas nesse sentido foram os depoimentos parciais dos agentes públicos, é caso de desclassificação da conduta imputada para a do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, pois diante da divergência de versões, há de ser adotada aquela mais benéfica à Defesa, especialmente porque corroborada com o depoimento de Regiane Martins. Em reforço:

TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Desclassificação operada. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1515295-86.2019.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021) - grifou-se.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o acusado WANDER CARLOS DA SILVA, com fundamento no art. 383, do CPP, pela conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 10 (dez) meses, em razão da reincidência (fls. 135/137). Diante da incompatibilidade da prisão com o crime pelo qual foi condenado, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem prejuízo, considerado o período que está preso preventivamente, de rigor a extinção da punibilidade em virtude do cumprimento integral da pena.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n.º 11.343/2006); b) restituam-se os objetos e dinheiro apreendidos (fls. 16/17), pois sem provas de vinculação ao tráfico; expeça-se certidão de honorários no valor máximo previsto na tabela do convênio OAB/DPE, se o caso.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA